

0066898-25.2012.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

...

Cumpra-se asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "trazer consigo", para fins de tráfico, e vender "maconha" e cocaína.

Assim, provadas a autoria e a materialidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0066898-25.2012.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0066898-25.2012.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 48/2012 - 04

DISE - DENARC, 55/2012 - 04 DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UMARO ALIU DJALO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

UMARO ALIU DJALO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 329, caput e e artigo 129. ambos do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 11 de julho de 2012 por volta das 22h30min, na Alameda Barão de Limeira, nº 30, Campos Eliseos, São Paulo/SP, trazia consigo e vendia 14 gramas de maconha, acondicionadas em sete trouxinhas e 4,3 gramas de cocaína, acondicionadas em onze tubos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E porque, nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, opôs-se à execução de ato legal de abordagem, mediante violência consistente em dar uma rasteira no policial civil Rafael Adami Schiavinato. Por fim, porque da violência empregada em face do

policial civil, a vítima Rafael sofre lesões corporais de natureza leve (fls. 01/04-d).

O acusado foi preso em flagrante (fls. 02) e sua prisão, convertida em preventiva (fls. 25/26 do apenso).

A denúncia foi recebida (fls. 42).

O réu foi citado (fls. 51/53, apresentando defesa escrita (fls. 52), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls.58).

Em sede de habeas corpus, foi relaxada a prisão cautelar do acusado (fls. 95).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (fls. 66 e 72).

Sobreveio informação de expulsão do acusado (fls. 202) e da inexistência de dados relativos ao seu endereço no país de origem (fls. 211/215).

Foi declarada a revelia do acusado (fls. 237/238).

O Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 240/245).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência da ação por insuficiência de provas com relação aos delitos de lesão corporal e resistência, bem como a desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena base no mínimo legal e majoração pela agravante da reincidência em não mais que 1/6 da pena (fls. 247/264).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, verifica-se que ao delito previsto no artigo 329, caput do Código Penal é cominada pena máxima de dois anos de detenção e ao crime previsto no 129, caput do mesmo Código, de um ano de detenção. Assim, nos termos do artigo 109, incisos VI e V do Código Penal, o prazo prescricional de referidas infrações é de três e dois anos anos. No caso em tela, a denúncia foi recebida em 27 de agosto de 2012 (fls. 42). Assim, resta extinta a punibilidade do acusado UMARO ALIUD DJALO em razão da prescrição da pretensão punitiva quando aos dois delitos ora mencionados, Quanto ao tráfico, de rigor assentar que, no obstante o réu tenha sido expulso para seu país de origem, deve a lei brasileira ser aplicada no caso me rela, por força do previsto no artigo 5º, caput do Código Penal. Assim, passo a julgar o mérito no tocante ao delito previsto no artigo 33 da Le bº 11.343/06.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de fls. 14, laudo de constatação (fls. 15) e laudo definitivo toxicológico (fls. 30/31), bem como pela prova oral colhida.

O réu não foi ouvido em juízo. Durante o inquérito policial, negou a prática dos delitos. Disse, em suma, ser usuário de maconha e que, na noite dos fatos, estava em um bar, assistindo a jogo de futebol, quando foi abordado por policiais que o levaram para fora do recinto. Em revista, os policiais encontraram, em seu bolso, uma porção de maconha, a qual se destinava ao seu consumo. Como seus amigos viram que ele estava sendo injustiçado, partiram em seu auxílio. Negou ter resistido a prisão e ter agredido os policiais, mas apenas tentou evitar ser preso injustamente. Confirmou ter entregado um cigarro de maconha a uma pessoa que o procurou pouco antes de ser preso, um uma bicicleta, mas afirmou que apenas lhe deu um trago enquanto fumava. Negou ter havido comércio ou ter recebido qualquer vantagem financeira em troca (fls. 08).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial civil Rafael Adami Schiavinato afirmou, em síntese, que participava de operação na cracolândia e que o local da abordagem consiste em um bar conhecido pela mercancia de entorpecentes. Fizeram campana no local e observaram o réu em atitude suspeita de traficância. Relatou que uma pessoa, de bicicleta, se aproximou do réu e lhe entregou dinheiro. Todavia, a pessoa da bicicleta saiu correndo e o réu entrou no referido bar. Afirmou que dada ordem para o acusado sair do bar, este resistiu a abordagem, gritando com os policiais. Conseguiram leva-lo até a calçada e, em seu bolso, localizaram maconha. O réu, então, começou a incitar as pessoas

que estavam no bar para irem para cima dos policiais civis. Relatou que as pessoas jogaram coisas na viatura. Tentaram algemar o réu, que desferiu uma rasteira no ofendido, razão pela qual se machucou. Em nova busca, localizaram mais porções de maconha e cocaína nas roupas íntimas do réu. Também localizaram cento e trinta e três reais com o acusado (fls. 66).

Nos mesmos termos foram as declarações de Pedro Henrique Brustolim dos Reis também policial civil, o qual narrou, em suma, que, em campanha realizada em operação da cracolândia, observaram o réu, na rua, realizando movimentos típicos de traficância. O réu resistiu a abordagem, tendo derrubado seu parceiro. Localizaram, inicialmente, uma porção de droga com o réu. Mas depois que conseguiram prendê-lo, encontraram outras porções, além de dinheiro. Não conhecia o réu (fls.72).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. Conquanto o acusado tenha negado, na delegacia, a traficância, não se verifica veracidade em tais declarações, pois este não relatou qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade de droga, aliados à apreensão de dinheiro, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar o pedido formulado pela a Defesa no que se refere à conduta do acusado melhor emoldar-se naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "trazer consigo ", para fins de tráfico, e vender "maconha" e cocaína. Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifica-se que o réu é portador de maus antecedentes (proc. nº 2640/2006- 1ª Vara da Justiça Federal de Guarulhos- fls. 88). Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal (proc. nº 2198/2008- Juizado Especial Criminal de Itai/SP-fls. 89). Por outro lado, ausentes atenuantes. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena. O réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente e portador de maus antecedentes. Assim, fica mantida a pena fixada na segunda fase.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, eis que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes (art.33, §§2º e 3º do CP).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da quantidade de pena aplicada, além da reincidência e mais antecedentes do réu (art. 44 do CP).

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu UMARO ALIUD DJALO, como incurso no artigo 33 Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. E JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de UMARO ALIUD DJALO, com relação aos delitos previstos nos artigos 129, caput e 329, caput, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no artigo 109, incisos

IV e V do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu solto ao processo.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decrete o perdimento do valor apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis, se o caso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para execução da pena, considerando as informações de que o réu foi expulso para seu país de origem. Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela Defensoria Pública.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA